

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.632

Jueves 16 de Abril de 2020

Página 1 de 3

Normas Generales

CVE 1750805

MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ

RECTIFICA PLANOS QUE INDICA DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILPUÉ

Núm. 1.246.- Quilpué, 1 de abril de 2020.

Vistos:

1. El proceso de Consulta Pública del Plan Regulador Comunal, en el cual, mediante la providencia N° 4854, de fecha 3 de agosto de 2018, se solicitó eliminar la vía local 100 propuesta, en consideración a que, en los terrenos donde se propone la nueva vialidad, existen Permisos de Edificación aprobados.
2. El Ord. alcaldicio N° 1001, de fecha 4 de septiembre de 2018, mediante el cual se dio respuesta a la providencia N° 4854, comunicando que, por aprobación unánime del Concejo Municipal, se eliminó la vía local proyectada 100, coincidente con trazado de proyecto aprobado, por tratarse de una vía de circulación interior del condominio, por lo cual se elimina el gravamen al interior del condominio, trasladándolo al borde del mismo.
3. El decreto alcaldicio N° 2.732, de fecha 23 de julio de 2019, mediante el cual se aprobó la Actualización del Plan Regulador Comunal de Quilpué, tiene error de transcripción tanto en sus planos PRCQ-VIA-01c; PRCQ-ZON-01c; PRCQ-RIEs-01c, como en el artículo 9.2 de la Ordenanza, los que no alteran ni modifican su normativa, por tanto, la Municipalidad se encuentra en el imperativo de subsanarlas.
4. La providencia N° 947, de fecha ingreso 26 de febrero de 2020, mediante la cual se solicita enmendar este error de transcripción en los planos y ordenanza señalados precedentemente.
5. En virtud de las consideraciones anteriores, y en uso de la facultad que confieren los artículos 13 y 62 de la ley 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen a los órganos del Estado, que faculta a la autoridad administrativa que hubiere dictado una decisión que ponga término a un procedimiento, de oficio o a petición del interesado, aclarar los puntos dudosos u oscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo.
6. El Reglamento N° 2 de 2020, acerca de la subrogancia del Sr. Alcalde, y

Considerando:

Lo dispuesto en el artículo 43 del DFL N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, artículo 2.1.11. del DS (V. y U.) N° 47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, artículos 56 y 65 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; los artículos 118 y siguientes de la Constitución Política de la República; artículos 3 letra b), 6 letra b) y 24 letra a) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus posteriores modificaciones; los artículos 13 y 62 de la ley 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen a los órganos del Estado, y la resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República.

Decreto:

Rectifíquese los planos PRCQ-VIA-01c; PRCQ-ZON-01c; PRCQ-RIEs-01c, y elimínese la vía proyectada 100 en el listado de vías locales del artículo 9.2 de la Ordenanza del Plan

Regulador Comunal de Quilpué aprobado por decreto alcaldicio N° 2.732, de fecha 23 de julio de 2019 y, en consecuencia

Donde se grafica:



Se debe graficar:



En lo no rectificado rigen íntegramente los planos PRCQ-VIA-01a; PRCQ-VIA-01b; PRCQ-VIA-01a; PRCQ-ZON-01b; PRCQ-ZON-01c; PRCQ-RIEs-01a; PRCQ-RIEs-01b; PRCQ-RIEs-01c y la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Quilpué, aprobado mediante decreto alcaldicio N° 2.732, de fecha 23 de julio de 2019.

Anótese, comuníquese, publíquese el presente decreto alcaldicio en el Diario Oficial de la República de Chile y en la página web del Municipio, conforme al artículo 12 de la ley 18.695 y en actos con efectos sobre terceros según el artículo 7 de la ley 20.285.

Archívese el presente decreto alcaldicio, los planos PRCQ-VIA-01c; PRCQ-ZON-01c; PRCQ-RIEs-01c y la Ordenanza, en el Conservador de Bienes Raíces de Quilpué, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Regional del Medio Ambiente de Valparaíso y en esta Municipalidad.- Jorge Delgadillo Carreño, Alcalde (S).- Juan José López Azcárate, Secretario Municipal.

